МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 05 дугаар сарын 25 № 05/13 Улаанбаатар хот

БУЛГАН АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Г.ОДСҮРЭН ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн тус газрын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус газрын 27 албан хаагчтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, холбогдох бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.Үүнд:

1. Булган аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төрийн албанаас чөлөөлөх үндэслэлийг зохицуулсан байх бөгөөд уг журмын 4.3.3-т “Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.3 дахь заалтад заасанчлан ажлаас халах” гэж заажээ. Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.3 дахь заалт нь “албан тушаалын цалингийн хэмжээг 3 сар хүртэл хугацаагаар 20 хувиар бууруулах” сахилгын шийтгэл ногдуулах заалт бөгөөд тус газрын ажилтнууд сахилгын нэг зөрчилд цалингийн хэмжээг бууруулах болон төрийн албанаас чөлөөлөгдөх хууль зүйн давхар шийтгэл хүлээх эрх зүйн үр дагавар үүсгэхээр журамлажээ.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон актууд нь дараах эрэмбээр үйлчилнэ”, 2.3.1 дэх заалтад “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, 2.3.2 дахь заалтад “Монгол улсын бусад хууль”, 2.3.6 дахь заалтад “хөдөлмөрийн гэрээ”, 2.3.7 дахь заалтад “аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ” гэж тус тус хуульчилжээ. Тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10 дугаар зүйлд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл, эд хөрөнгийн хариуцлага оногдуулах асуудлыг зохицуулсан байх бөгөөд мөн зүйлийн 10.2 дахь хэсэгт “албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах” гэж хариуцлагын хэлбэрийг журамласан байна. Энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.3 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.3 дахь заалтад заасан “үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах” гэж зааснаас гурван сараар илүү хугацаагаар цалингийн хэмжээг бууруулахаар зохицуулсан байна. Энэхүү заалт нь хуулиар тогтоосон сахилгын шийтгэлээс хэтрүүлсэн эрх зүйн зохицуулалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгаж, албан хаагчдын эрх зүйн байдлыг дордуулан

зохицуулсан нь хууль зүйн үндэслэлгүй байна. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх заалтад "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" хэмээх зохицуулалтыг хүчин төгөлдөр Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгаагүй, шинэчлэн боловсруулсан төсөлд тусгасан болохыг танилцуулсан болно.

3. Тус газарт 2021 онд 70, 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар 34 өргөдөл, гомдол ирсэн байх боловч 2021 онд бүртгэгдсэн 42, 2022 онд бүртгэгдсэн 32 өргөдөл, гомдлыг хэзээ, хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай тэмдэглэл хийгээгүй байгаа нь Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2 дахь хэсэгт "Дээд байгууллагаас болон байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, яаралтай шийдвэрлэх, хариу өгөх шаардлагатай албан бичиг, өргөдөл, гомдол, хүсэлт болон хугацаа тогтоож хууль тогтоомжид заасан бусад асуудлыг хяналтад авна", мөн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь заалтад "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа бүрдүүлэлт тогтмол, бүрэн байх" гэж заасныг, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж хариу өгөх журмыг болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам"-ыг тус тус зөрчиж байна.

4. Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад "ард түмэндээ үйлчлэх", 7.1.4 дэх заалтад "мэргэшсэн тогтвортой байх", 7.1.7 дэх заалтад "ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх" зарчмыг тус тус төрийн албанд баримтлахыг, 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтад "Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх", 37.1.12 дахь заалтад "төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүйгээр чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэх" нийтлэг үүрэгтэй болохыг заасан. Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", 6.3 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх нөхцөлийг ажил олгогч бүрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно" гэж тус тус заасан. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын 27 албан хаагчаас ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт, хүчирхийлэлд өртдөг эсэх талаар тайлбар, тодруулга авахад ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэлд өртдөг гэж 7 албан хаагч (25.9%), өртөж байгаагүй гэж 20 албан хаагч (74.1%) хариулсан байна. Ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэлд өртдөг гэж хариулсан 7 албан хаагчийн 3 нь албаны дарга нар дарамталдаг, 4 нь газрын дарга дарамталдаг гэж хариулжээ. Түүнчлэн тус байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлд ирсэн гурван гомдолтой танилцахад албан хаагч нар бие биендээ дарамт, хүчирхийлэл үзүүлсэн, ялгаварлан гадуурхсан, иргэдтэй зүй бус харилцсан тухай асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс үзэхэд тус газрын хэмжээнд удирдлага болон албан хаагчдаас ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөж буй байдал учир дутагдалтай, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл байж болзошгүй бөгөөд тус байгууллагын талцаж хуваагдсан соёл бусдыгаа хүлээн зөвшөөрөхгүй хандлага

нь тухайн байгууллагын тодорхой зорилт чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, хуульд заасан чиг үүрэг, албыг хэвийн гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар үүсгэх нөхцөл байж болзошгүй байна.

5. Төрийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт "Төрийн албаны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг чандлан баримталж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд захирагдан ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэхэд орших" гэж заасан байна. Мөн Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1 дэх заалтад "Захиргааны үйл ажиллагаа нь хууль үндэслэх" зарчмыг баримтална, Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтад "Монгол улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх" нь төрийн албан хаагчийн нийтлэг үүрэг гэж тус тус заажээ. Тус газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 01/07 дугаартай албан бичгээр мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч С.Энхцэцэгт, мөн өдрийн 01/08 дугаартай албан бичгээр Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга Л.Цэнгэлмаад Төрийн албаны тухай хуулийн 46.2.2 дахь заалт, 46.3 дахь хэсэг, мөн хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн гэх үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөх мэдэгдэл өгчээ. Уг мэдэгдлийг Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга Л.Цэнгэлмаа эс зөвшөөрч Мал эмнэлгийн ерөнхий газарт гомдол гаргасан байх бөгөөд тус газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/53 дугаар албан бичгээр Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 98 дугаар зүйлийн 98.1.2 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн дээрх мэдэгдлийг хүчингүй болгохыг газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчид даалгасан байна. Төрийн албаны тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2 дахь хэсэгт "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагчийн төрийн алба хаах насны дээд хязгаар нь 65 нас байна", Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт "..... 55 нас хүрсэн эмэгтэй даатгуулагч өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авч болно" гэж заасан байх бөгөөд төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй албан хаагчдыг захиргааны санаачилгаар ажлаас чөлөөлөх мэдэгдэл өгсөн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.4 дэх хэсэгт заасан "Төрийн тухайн албан тушаалд тавих шаардлагыг хангасан иргэний төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх эрхийг үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын харьяаллаар ялгаварлаж үл болно", мөн хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 заалтад "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно" гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус газрын албан хаагчдын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын хуульд нийцэхгүй зохицуулалтыг хүчингүй болгож, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, холбогдох бусад хуульд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах;

2. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь заалт, 35 дугаар зүйлийн 35.1 дэх хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.2 дахь хэсэг, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам"-ыг тус тус баримтлан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, бүртгэлийг тогтмол хөтлөх;
3. Төрийн албаны тухай хууль 37 дугаар зүйлийн 37.1.7 дахь заалт, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 хэсэгт тус тус заасан хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд үндэслэлгүй давуу байдал тогтоох, эрхийг үндэслэлгүйгээр хязгаарлах буюу ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байх, төрийн албан хаагчаас хууль тогтоомжийг сахин биелүүлж ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ авч, удирдах албан тушаалтан болон албан хаагчдад сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах;
4. Хуульд заасны дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүссэн боловч төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй албан хаагчдын санал, хүсэлтийг харгалзан үргэлжлүүлэн ажиллуулах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх, энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх, газрын удирдлагаас шийдвэр гаргахдаа Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг чанд баримтлах.

Зөвлөмжийг нийт албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД